

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003074-31.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DE COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ENVOLVIDAS - A REGRA A SER APLICADA É AQUELA VIGENTE NO MOMENTO DO RETORNO DOS AUTOS DA INSTÂNCIA RECURSAL - RESOLUÇÃO N.º TRF2-RSP-2024/00055, DE 01/08/2024, PASSOU REDEFINIR A COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE 1º GRAU DA 2ª REGIÃO, ATRIBUINDO ÀS VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO JOÃO DE MERITI (1ª E 2ª VARAS) O JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE ORIGEM PARA PREVIDENCIÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 43 DO CPC - EXCEÇÃO À REGRA DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO de COMPETENCIA E DECLARO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO (Juízo Federal da 1ª VF de São João de Meriti), à luz do art. 43 do CPC e das alterações promovidas pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 01/08/2024. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5003074-31.2025.4.02.5101

510015227792 .V7

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003074-31.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Atendido o requisito do artigo 4º, inciso VII do Regimento interno das TRRJ's, que dispõe sobre a competência das turmas recursais para julgar conflitos de competência entre juizados, conheço do conflito e passo a seu julgamento.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por Vara Federal com Juizado Adjunto Tributário (**Juízo Federal da 2ª VF de Nova Iguaçu**) ao qual foi redistribuída a ação de origem por determinação de Vara Federal também Juizado Adjunto Tributário (**1ª Vara Federal de São João de Meriti**), ao fundamento de que o objeto da ação (incidência de imposto de renda sobre o valor recebido a título de auxílio-almoço) escaparia a sua competência.

Nos autos de origem, em que pese a sentença ter indeferido o pedido do autor (evento 9, SENT32), a Turma Recursal a reformou para dar-lhe provimento (evento 24, DESPADEC38).

Posteriormente, os autos foram suspensos para aguardar o deslinde da questão em instâncias superiores (evento 49, DESPADEC40).

Julgado o PUIL nº 1316 e estando o acórdão então atacado de acordo com o entendimento fixado pelo STJ, a Gestão das TRRJ's negou seguimento ao pedido de uniformização e autos retornaram ao juízo de origem para cumprimento (evento 57, DESPADEC1 e evento 67, DESPADEC1).

Entretanto, o juízo de origem, antigo 3º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu, atual 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu, quando do retorno, havia sido transformada em unidade especializada em matéria previdenciária. O 3º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu foi convertido em 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu pela Resolução TRF2-RSP-2018/000050, em 31/12/2018. Posteriormente, a 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu passou a ter competência somente para processos de matéria previdenciária, com redistribuição dos processos de competência cível para as 1ª e 2ª Varas de Nova Iguaçu, nos termos da Resolução TRF2-RSP-2021/00081.

Assim sendo, a 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu (**vara de origem**), anterior 3º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu, declinou de sua competência pois, com base nos artigos 10 e 30 da Resolução nº TRF2-RSP-2022/00107, de 5 de dezembro de 2022, a competência para ações tributárias de Nova Iguaçu foram transferidas para as 1ª e 2ª Varas Federais de São João de Meriti, tendo a 5ª VFNI especializado-se em matéria previdenciária (evento 74, DESPADEC1). Eis os termos dos dispositivos citados:

"Art. 10. A Região da Baixada Fluminense, compreendendo as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, fica assim dividida:

(...)

III – Subseção de São João de Meriti, sediada nessa cidade, assim dividida:

*a) As 1ª e 2ª Varas Federais, especificamente quanto à competência das **ações tributárias**, inclusive as de juizado especial, alcança a extensão territorial dos municípios de São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, **Nova Iguaçu**, Japeri, Paracambi e Queimados. Quanto à competência alusiva ao processamento e julgamento de executivos fiscais e ações conexas, também os municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo;(...*

Art. 30. A competência em razão da matéria das varas federais da Região da Baixada Fluminense está assim distribuída:

(...)

§ 3º Subseção Judiciária de São João de Meriti:

*I – As 1ª e 2ª Varas Federais detêm competência concorrente para processar e julgar ações de execução fiscal, bem como as ações conexas de impugnação dela decorrentes (art. 38 da Lei 6830/80), inclusive as da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu e da Subseção Judiciária de Duque de Caxias, **assim como as ações sobre matéria tributária, inclusive as da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu e as de competência do Juizado Especial Federal (...)**"*

Redistribuídos os autos para a 1ª Vara Federal de São João de Meriti, esta também declinou de sua competência, sob, entre outros fundamentos, de que a Vara não deteria competência para processar e julgar feitos do Juizado Especial Federal ajuizados anteriormente a 01/12/2023 na competência territorial da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu, nos termos do artigo 2º da Resolução TRF2-RSP-2022/00099, de 25 de novembro de 2022. Ademais, declarou-se incompetente, fundamentando sua decisão no Ato TRF2-ATP-2022/00424, de 29/07/2022, afirmando que, com a instalação do 5º Núcleo de Justiça 4.0, os processos de matéria não previdenciária que anteriormente tramitavam na 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu foram redistribuídos para a 2ª Vara de Nova Iguaçu.

Eis as normas citadas:

Resolução TRF2-RSP-2022/00099, de 25 de novembro de 2022:

Art. 2º ALTERAR o art. 10, inciso II, acrescentando alíneas "a" , "b" e "c", e inciso III, alterando a alínea "d", da Resolução nº TRF2-RSP-2016/00021, de 08 de julho de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 10. A Região da Baixada Fluminense, compreendendo as Subseções de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, fica assim dividida:

[...]

*c) A **competência** territorial da 01ª e 02ª Varas Federais de São João de Meriti alcança a extensão territorial dos municípios da baixada fluminense para as execuções fiscais e demais ações conexas, incluindo a **competência** das ações tributárias de São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Japeri , Paracambi e Queimados, **sem a recebimento do acervo remanescente da 2a. Vara Federal de Nova Iguaçu, até mesmo nos casos dos processos a serem recebidos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Turmas Recursais.** (o grifo não é do original).*

Resolução TRF2-RSP-2021/00081:

Art. 29. A competência em razão da matéria das Varas comuns está assim distribuída:

[...]

§ 7º A competência material das Varas Federais de Nova Iguaçu fica distribuída nos seguintes termos:

[...]

II - as 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Nova Iguaçu detêm competência para processar e julgar toda a matéria previdenciária, de competência das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais.

[...]

Art. 7º. Os processos cíveis, de competência de Juizado Especial Federal, atualmente em tramitação nas 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Nova Iguaçu, serão redistribuídos para as 1ª e 2ª Varas Federais de Nova Iguaçu.

Ato TRF2-ATP-2022/00424, de 29/07/2022, que estabeleceu, em seu inciso V:

V - Com a conversão e instalação do 5º e 6º Núcleos de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, especializados em matéria previdenciária, cessa a **competência** da unidade judiciária convertida para matéria diversa, redistribuindo-se, aleatoriamente, os respectivos processos para as unidades judiciárias com **competência** para tanto dentro da jurisdição da unidade judiciária convertida, conforme disposto no art. 1º, § 3º, da Resolução nº **TRF2-RSP-2022/00062**.

Este último ato citado converteu e instalou, a partir de 1º de agosto de 2022, a **3ª Vara Federal de Nova Iguaçu** no 5º Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, especializado em matéria previdenciária. Ou seja, **não tem relação com a unidades envolvidas neste conflito (antigo 3º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu, atual 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu; 1ª Vara Federal de São João de Meriti; e 2ª Vara de Nova Iguaçu).** :

ATO Nº TRF2-ATP-2022/00424, DE 29 DE JULHO DE 2022

RESOLVE:

I - CONVERTER e INSTALAR, a partir de 1º de agosto de 2022, a 3ª Vara Federal de Nova Iguaçu no 5º Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, especializado em matéria previdenciária.

Redistribuído o feito para a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, esta suscitou o presente conflito, pois, quando do retorno dos autos de origem da Turma Recursal, em 28/08/2024, a Resolução utilizada para manejo decisório já não mais vigia, considerando que a Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 01/08/2024, passou redefinir a competência dos Juízos de 1º Grau da 2ª Região, atribuindo às Varas Especializadas em Matéria Tributária de São João de Meriti (1ª e 2ª Varas) o julgamento e processamento de ações de natureza tributária, em sede de Juizados Especiais Federais:

Art. 23. As Varas Federais do interior integrantes do grupo com competência para execução fiscal **com juizado especial tributário**, definida no art. 8º, II, são as seguintes:

III - 1ª e 2ª Varas Federais da Subseção Judiciária de São João de Meriti.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A ação encontra-se na fase de execução. Durante a fase de conhecimento, tramitou no **3º JEF de Nova Iguaçu**. Este 3º JEF é hoje um **Núcleo 4.0 com competência previdenciária**, ou seja, sem competência material para julgar a presente ação. O processo desceu em **28/08/2024**, razão pela qual foi aplicado o Ato TRF2-ATP-2022/00424, de 29/07/2022, **que criou os núcleos 4.0:**

V - Com a conversão e instalação do 5º e 6º Núcleos de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, especializados em matéria previdenciária, cessa a competência da unidade judiciária convertida para matéria diversa, redistribuindo-se, aleatoriamente, os respectivos processos para as unidades judiciárias com competência para tanto dentro da jurisdição da unidade judiciária convertida.

O juízo suscitante entendeu, porém que, quando do retorno do processo para a 1ª instância, **em 28/08/2024**, a Resolução de 29/07/2022 já não mais vigia, pois a Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de **01/08/2024**, EDITADA 27 DIAS ANTES, **redefiniu a competência**

dos Juízos de 1º Grau da 2ª Região, atribuindo às Varas Especializadas em Matéria Tributária de São João de Meriti (1ª e 2ª Varas) o julgamento e processamento de ações de natureza tributária, em sede de Juizados Especiais Federais, mesmo que de Nova Iguaçu:

*Art. 23. As Varas Federais do interior integrantes do grupo com **competência para execução fiscal com juizado especial tributário**, definida no art. 8º, II, são as seguintes:*

I - 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói;

II - 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Gonçalo;

III - 1ª e 2ª Varas Federais da Subseção Judiciária de São João de Meriti.

(...)

*Art. 25. As Varas Federais do interior integrantes do grupo com **competência cível**, definida no art. 8º, IV, são as seguintes:*

I - 6ª e 7ª Varas Federais da Subseção Judiciária de Niterói;

II - 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia; III - 1ª e 2ª Varas Federais da Subseção Judiciária de Duque de Caxias;

*IV - **2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu**;*

V - 5ª e 6ª Varas Federais da Subseção Judiciária de São João de Meriti;

VI - 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campos dos Goytacazes;

VII - 1ª e 3ª Varas Federais da Subseção Judiciária de Volta Redonda;

VIII - 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis;

Portanto, o juízo suscitante tem competência cível e o juízo suscitado competência tributária, independente do foro de origem da parte autora.

Todavia, a Resolução nº TRF2-RSP-2022/00107, de 5 de dezembro de 2022, tida como revogada, já previa que:

*Art. 47. **Nos casos de alterações de competência** em razão da matéria implementadas por esta Resolução ou por normas subsequentes, aplica-se a regra insculpida no art. 43, parte final, do Código de Processo Civil, de modo a ensejar a **redistribuição dos processos** em tramitação ou suspensos, e aqueles que retornarem de instâncias superiores, **para os respectivos Juízos que absorveram as novas competências**.*

(...)

*§2º. Salvo disposição expressa em sentido contrário, proferida sentença, o juízo originário ultimar o processamento do feito, inclusive com o julgamento de embargos de declaração, se houver, **redistribuindo-o somente após o seu retorno da instância superior, em caso de recurso, para execução ou cumprimento de sentença**.*

Neste sentido, caberia mesmo à 2ª VF de Nova Iguaçu (antigo 3º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu) juízo suscitante que teria "herdado", em um primeiro momento, os processos tributários do núcleo 4.0, redistribuir o feito diante do retorno da instância superior para fins de execução pelo juízo agora competente.

A Resolução TRF2-RSP-2022/00099 referente aos núcleos 4.0 e mencionada pelo juízo suscitado foi revogada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00107, que fundamentou a decisão do Juízo Federal da 5ª VF de Nova Iguaçu (antigo 3º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu) e remeteu o feito a 1ª Vara Federal de São João de Meriti (execução fiscal e tributário) com base no ato editado 27 dias antes. Portanto, a devolução feita pelo juízo suscitado (1ª Vara Federal de São João de Meriti) a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, com base na Resolução TRF2-RSP-2022/00099, que previu que não haveria redistribuição do acervo remanescente da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu para as 1ª e 2ª Varas Federais de São João de Meriti, desconsiderou o ato editado 27 dias antes e que revogou todas as resoluções sobre matéria de competência anteriores.

De fato, quando do retorno dos autos ao juízo de origem, em 27/08/2024 (Evento 65), já estava em vigor a Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de **4 de Julho de 2024**, que, **em seu art. 47, revogou os artigos 1º, 3º, parágrafo único, 4º, 6º a 13, 18 a 38 e 46 a 54 da Resolução TRF2-RSP-2022/00107, e normas que dispusessem sobre a matéria por ela regulada.**

Ainda que assim não o fosse, aplicar-se-ia a exceção à regra da *perpetuatio jurisdictionis* do art. 43 do CPC:

*Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, **salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.***

O juízo suscitante (2ª Vara Federal de Nova Iguaçu), que "herdou" o acervo do juízo originário, não tem mais competência tributária desde agosto de 2024, a qual foi expressamente transferida ao juízo suscitado pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 01/08/2024.

Portanto, tratando-se de matéria exclusivamente tributária, cuja competência compete às 1ª e 2ª Varas de São João de Meriti e tendo o feito sido originariamente redistribuído por sorteio da 5ª Vara Federal de Nova Iguaçu para 1ª Vara de São João de Meriti, compete a esta proceder ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO PRESENTE CONFLITO de COMPETENCIA E DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (Juízo Federal da 1ª VF de São João de Meriti), à luz do art. 43 do CPC e das alterações promovidas pela Resolução n.º TRF2-RSP-2024/00055, de 01/08/2024. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.